



MULKAN HARIADI SIREGAR, S.H. NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : AHU-00046.AH.02.02 TAHUN 2016
TANGGAL 07 April 2015

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 491/KEP-17.3/XI/2015
TANGGAL 23 NOVEMBER 2015
KOTA MEDAN

GROSSE

SALINAN

AKTA : - AKTA PENDIRIAN -
.....
"TAYASAN DAYAH SIROJULULUM MALIKUSSALAM"
.....

TANGGAL : 04 Januari 2021.-

NOMOR : 4.-

PENGHADAP

1. -Tn. ABDUL PATA;

2. -Ny. TIMAH;

Foto copy ini telah disesuaikan
dengan aslinya sesuai dengan yang
diperlihatkan kepada saya, notaris



Kantor :

Jalan Asrama / Pondok Kelapa, Komplek Bumi Asri Blok C No. 8
Kel. Cinta Damai - Kec. Medan Helvetia
Kota Medan 20123 - SUMUT

foto copy ini telah diserahkan
dengan segera sesuai dengan yang
dipada akan, nolita

foto copy

2008/01/01





AKTA PENDIRIAN

"YAYASAN DAYAH SIROJULULUM MALIKUSSALEH"

Nomor: 4.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 04-01-2021 (empat Januari dua Januari dua ribu dua puluh satu). -----

-Pukul 10.15 WIB (sepuluh lewat lima belas menit Waktu - Indonesia bagian Barat). -----

-Berhadapan dengan saya **MULKAN HARIADI SIREGAR, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Medan, berdasarkan Surat -----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 07-04-2015 (tujuh April dua ribu - lima belas), Nomor: AHU-00046.AH.02.02.TAHUN 2015, -----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris ---
kenal dan akan disebut pada akhir akta ini: -----

1. -**Tuan ABDUL PATA**, lahir di Lawe Penanggalan, pada ---
tanggal 04-05-1989 (empat Mei seribu sembilan ratus - delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, ----
Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Bener Bepapah, Desa Bener Bepapah, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, Nomor Induk Kependudukan ---
(NIK): 1102120405890006, untuk sementara berada di --
Medan; -----

2. -**Nyonya TIMAH**, lahir di Seldok, pada tanggal -----
05-04-1965 (lima April seribu sembilan ratus enam ---
puluh lima), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di DS. Bener Mepapah, Desa Bener --
Bepapah, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----
1102124409560001, untuk sementara berada di Medan; -

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----





PAJONG KALIMAN PAKU
1999 218704

-Para penghadap menerangkan dengan ini, dengan tidak ---
mengurangi izin dari Pihak Yang Berwenang, telah -----
mendirikan suatu Yayasan, dengan anggaran dasar -----
sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini (selanjutnya
cukup disebut Anggaran Dasar) sebagai berikut: -----

----- - **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** - -----

----- - **Pasal 1.** - -----

1. -Yayasan ini bernama: -----
----- **YAYASAN DAYAH SIROJULULUM MALIKUSSALEH** -----
dalam anggaran dasar ini cukup disebut Yayasan), ----
berkedudukan di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi ---
Aceh, dan untuk pertama kali beralamat kantor di ----
Jalan Kutacane-Blangkejeren, Desa Bepapah, Kecamatan
Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. -----

2. -Yayasan dapat membuka kantor cabang dan/atau -----
perwakilan-perwakilan di tempat lain, baik di dalam -
maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- - **MAKSUD DAN TUJUAN** - -----

----- - **Pasal 2.** - -----

-Yayasan mempunyai, maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; dan -----
3. Keagamaan. -----

----- - **K E G I A T A N** - -----

----- - **Pasal 3.** - -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ----
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Di bidang sosial: -----
 - a. Menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal





- mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Play Group (PG), Taman Kanak-kanak (TK)/ Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ), Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta sampai ke Perguruan Tinggi (PT) yang bersifat umum maupun keagamaan, serta kursus-kursus maupun menyelenggarakan pelatihan atau latihan keterampilan;
- b. Mendirikan, menjalankan dan mengembangkan Asrama Siswa dan Mahasiswa;
 - c. Mengusahakan bea siswa terhadap para pelajar yang berbakat dan berprestasi namun tidak berkemampuan dalam bidang ekonomi;
 - d. Menyelenggarakan Perpustakaan dan Taman Bacaan;
 - e. Mendirikan laboratorium dalam rangka pelaksanaan pendidikan;
 - f. Menerbitkan buku-buku/majalah-majalah/buletin-buletin yang ada hubungannya dengan pendidikan dan ilmu kesehatan untuk kalangan sendiri yang tidak diperjual-belikan;
 - g. Mengadakan kegiatan pendidikan ekstra kurikuler;
 - h. Pembinaan Olah Raga;
 - i. Melakukan kegiatan penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan;
 - j. Melakukan kegiatan studi banding;
 - k. Mendirikan Rumah Sakit, Klinik dan Poliklinik;
 - l. Membina anak-anak jalanan;





m. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti --
Penitipan Anak. -----

2. -Di bidang Kemanusiaan: -----

- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam; -
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
- c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir -----
miskin dan gelandangan; -----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Singgah dan
Rumah Duka; -----
- e. Memberikan perlindungan konsumen; -----
- f. Melakukan kegiatan pelestarian lingkungan hidup -
dan penyelamatan ekosistem dari pemusnahan; ----

3. Di bidang Keagamaan: -----

- a. Mendirikan, membina dan menyelenggarakan pondok -
pesantren dan pondok tahfiz Al-Qur'an, serta ----
pendidikan pengetahuan keagamaan; -----
- b. Membangun dan mendirikan, serta memelihara -----
sarana-sarana ibadah; -----
- c. Membangun dan membina tempat-tempat kegiatan ----
keagamaan; -----
- d. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan; --
- e. Menerima dan menyalurkan sumbangan-sumbangan/ ---
bantuan-bantuan keagamaan, seperti infaq, sadaqah
dan zakat; -----
- f. Memberikan ceramah-ceramah dan kursus-kursus/ ---
latihan-latihan keagamaan; -----
- g. Melaksanakan syi'ar keagamaan dan da'wah serta --
majelistaklim; -----
- h. Melaksanakan studi banding keagamaan. -----

----- JANGKA WAKTU -----





- Pasal 4. -

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

- K E K A Y A A N -

- Pasal 5. -

1. -Yayasan mempunyai kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi para pendiri, yaitu berupa:
 - uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
2. -Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. wakaf-wakaf;
 - c. hibah-hibah;
 - d. hibah wasiat; dan
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. -Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

- ORGAN YAYASAN -

- Pasal 6. -

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Pengurus; dan
- c. Pengawas.

- P E M B I N A -

- Pasal 7. -

1. -Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau





Pengawas; -----

2. -Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota ----
Pembina; -----

3. -Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota -----
Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai -
Ketua Pembina; -----

4. -Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah -
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau -
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota -----
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk
mencapai maksud dan tujuan Yayasan; -----

5. -Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan
oleh Yayasan; -----

6. -Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak ---
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut ----
wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan
rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus;

7. -Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri ---
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----
dirinya. -----

- Pasal 8. -

1. -Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya; ----

2. -Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:-----

a. meninggal dunia; -----

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara ---
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);





- c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan Pengadilan;
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. -Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -

- Pasal 9. -

1. -Pembina berwenang bertindak untuk- dan atas nama Pembina;
2. -Kewenangan Pembina meliputi:
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
 - f. pengesahan laporan tahunan; dan
 - g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
3. -Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua





Pembina atau anggota Pembina berliaku pula baginya. -

- RAPAT PEMBINA -

- Pasal 10. -

1. -Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) ---- bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; -----
2. -Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina ----- secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat - tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -- rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal - panggilan dan tanggal rapat; -----
3. -Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, ----- tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat; -----
4. -Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, - atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain- dalam wilayah hukum Republik Indonesia; -----
5. -Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat ----- Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak --- mengambil keputusan yang sah dan mengikat; -----
6. -Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka ---- Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir; -----
7. -Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh -- anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina ----- berdasarkan surat kuasa. -----

- Pasal 11. -

1. -Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil -----





keputusan yang mengikat apabila: -----

- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari --
jumlah anggota Pembina; -----
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -
pemanggilan Rapat Pembina Kedua; -----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --
dan tanggal rapat; -----
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama.
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----
dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota
Pembina. -----



2. -Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat; -----
3. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) --
jumlah suara yang sah; -----
4. -Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak; -----
5. -Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai -----
berikut: -----
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak untuk --
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)



- suara untuk setiap anggota Pembina lain yang ----
diwakilinya; -----
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain,
dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, ----
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada
keberatan dari yang hadir; -----
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----
6. -Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat;
7. -Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)
tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat -
dengan akta Notaris; -----
8. -Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa ---
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua ----
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan
semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut; -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pembina; -----
10. -Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---

- **RAPAT TAHUNAN** -

- **Pasal 12.** -



1. -Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup; -----
2. -Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan: -----
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. -----
3. -Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, -- sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan ---- Tahunan. -----



----- **P E N G U R U S** -----

----- **Pasal 13.** -----

1. -Pengurus adalah organ Yayasan yang dapat melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: -----
 - a. seorang Ketua; -----
 - b. seorang Sekretaris; dan -----
 - c. seorang Bendahara. -----
2. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai -----



Ketua dan yang lainnya sebagai Wakil Ketua; -----

3. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat
sebagai Sekretaris dan yang lainnya sebagai Wakil ---
Sekretaris; -----

4. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat
sebagai Bendahara dan yang lainnya sebagai Wakil ----
Bendahara. -----

- Pasal 14. - -----

1. -Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan ---
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan -
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi ---
Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan
Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap; -----

2. -Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat
kembali; -----

3. -Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium -
apabila Pengurus Yayasan: -----

a. bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi -----
dengan Pendiri, Pembina serta Pengawas; dan -----

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung
dan penuh. -----

4. -Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan





rapat, untuk mengisi kekosongan itu; -----

5. -Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus ----- menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus ---- baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh ----- Pengawas; -----
6. -Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, - dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ----- maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 -- (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----- dirinya; -----
7. -Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, --- maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian - Pengurus Yayasan, Pengurus yang menggantikan wajib -- menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia dan instansi terkait; -----
8. -Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, ---- Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- **Pasal 15.** -----

-Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: -----

1. -Meninggal dunia; -----
2. -Mengundurkan diri; -----
3. -Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. -Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -
5. -Masa jabatan berakhir. -----





- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -

- Pasal 16. -

1. -Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan -
Yayasan untuk kepentingan Yayasan; -----
2. -Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina; ---
3. -Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala
hal yang ditanyakan oleh Pengawas; -----
4. -Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan ----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku; -----
5. -Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di ---
luar Pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai
berikut: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha, baik di
dalam maupun di luar negeri; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta -----
tetap; -----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ -----
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan
Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan ----
Yayasan; -----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan





atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja -
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. ----

6. -Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5)
huruf a, b, c, d, e dan f, harus mendapat persetujuan
dari Pembina. -----

- Pasal 17. -

-Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: --

1. -Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
2. -Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak -
lain; -----
3. -Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan ---
atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja ---
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada ----
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan -----
Yayasan. -----

- Pasal 18. -

1. -Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas -
nama Pengurus serta mewakili Yayasan; -----
2. -Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan --
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu --
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua --
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau ----
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu --
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya
bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus ----





serta mewakili Yayasan; -----

3. -Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya; -----
4. -Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi ---- Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----- Sekretaris Umum berlaku juga baginya; -----
5. -Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala -- tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara -- Umum berlaku juga baginya; -----
6. -Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina; -----
7. -Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan -- surat kuasa. -----

----- **PELAKSANA KEGIATAN** -----

----- **Pasal 19.** -----

1. -Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan --- Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan ---- Rapat Pengurus; -----
2. -Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan ----- Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu ----- melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang - merugikan Yayasan, masyarakat, atau Negara ----- berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan ----- tersebut berkekuatan hukum tetap; -----





3. -Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
4. -Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus;
5. -Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

- Pasal 20. -

1. -Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan;
2. -Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

- RAPAT PENGURUS -

- Pasal 21. -

1. -Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina;
2. -Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus;
3. -Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap -





anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -

4. -Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat; -
5. -Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan; -
6. -Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -

Pasal 22.

1. -Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum; -
2. -Dalam hak Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir; -
3. -Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa; -
4. -Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Pengurus; -
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua; -
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -



21-
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
dan tanggal rapat;

- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama;
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah pengurus.

- Pasal 23. -

1. -Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
2. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang sah;
3. -Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;
4. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
5. -Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
6. -Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat





sebagai sekretaris rapat; -----

7. -Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak -
diisyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan
akta notaris; -----
8. -Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan ---
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut; -
9. -Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pengurus. -----

----- - P E N G A W A S - -----

----- - Pasal 24. - -----

1. -Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas -----
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada -----
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan; -----
2. -Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih ----
anggota Pengawas; -----
3. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Pengawas maka 1 (satu) orang diantaranya dapat -----
diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- - Pasal 25. - -----

1. -Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan ---
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan -
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi ---
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan





pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

2. -Pengawas diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali;
3. -Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu;
4. -Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus;
5. -Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mengundurkan dirinya;
6. -Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawasan Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait;
7. -Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus, atau pelaksana kegiatan.

- Pasal 26. -





-Jabatan Pengawas berakhir apabila: -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina; -
5. masa jabatan berakhir. -----

----- - **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** - -----

----- - **Pasal 27.** - -----

1. -Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan yayasan; -----
2. -Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang - bertindak untuk dan atas nama Pengawas; -----
3. -Pengawas berwenang: -----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan --- uang kas; atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
4. -Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 ---- (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus - tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; -
5. -Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan ---- secara tertulis kepada yang bersangkutan serta -----





alasannya; -----

6. -Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -
tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas -----
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada -
Pembina; -----
7. -Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak --
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi -----
kesempatan membela diri; -----
8. -Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -
tanggal pembelaan diri, sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (7), Pembina dengan keputusan rapat, Pembina ---
wajib: -----
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau-
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang -----
bersangkutan. -----
9. -Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), ---
maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang
bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula; ---
10. -Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara,
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus ---
Yayasan. -----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28.** -----

1. -Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila ----
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang
atau lebih Pengawas atau Pembina; -----
2. -Panggilan rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas ---



yang berhak mewakili Pengawas; -----

3. -Panggilan rapat Pengawas disampaikan kepada setiap -
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan -
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari -
sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan -
tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
4. -Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, ----
waktu, tempat dan acara rapat; -----
5. -Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan
atau di tempat kegiatan Yayasan; -----
6. -Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam -
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan -
Pembina. -----

----- - **Pasal 29.** - -----

1. -Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas; -----
2. -Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau ----
berhalangan, maka rapat Pengawas akan dipimpin oleh -
satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari -----
Pengawas yang hadir; -----
3. -Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh ----
Pengawas lainnya dalam rapat Pengawas berdasarkan ---
surat kuasa; -----
4. -Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan --
yang mengikat apabila: -----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari -
jumlah Pengawas; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -
pemanggilan rapat Pengawas kedua; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat





(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -- dan tanggal rapat; -----

d. rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak tanggal rapat --- pertama; -----

e. rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak --- mengambil keputusan yang mengikat apabila --- dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

----- **Pasal 30.** -----

1. -Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan - musyawarah untuk mufakat; -----
2. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----- berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per --- dua) jumlah suara yang sah; -----
3. -Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ----- banyaknya, maka usul ditolak; -----
4. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---- dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan - dari yang hadir; -----
5. -Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak ----- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----- dikeluarkan; -----





6. -Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat --- sebagai sekretaris rapat; -----
7. -Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris; -----
8. -Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah --- tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan --- semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan --- semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul --- yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani -- usul tersebut; -----
9. -Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --- ayat (8), mempunyai kekuatan yang saa dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----- Pengawas. -----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31.** -----

1. -Rapat gabungan adalah Rapat yang diadakan oleh ----- Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, ----- apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina; -----
2. -Rapat gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga ----- puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi ----- mempunyai Pembina; -----
3. -Panggilan Rapat gabungan dilakukan oleh Pengurus; --
4. -Panggilan Rapat gabungan disampaikan kepada setiap - Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui - surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 - (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ---





memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

5. -Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat; -----
6. -Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan - atau di tempat kegiatan Yayasan; -----
7. -Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus; -----
8. -Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua ----- Pengawas; -----
9. -Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak -- ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan ----- dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih --- oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. ----

----- - **Pasal 32.** - -----

1. -Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh ----- Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan --- surat kuasa; -----
2. -Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh ----- Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan --- surat kuasa; -----
3. -Setiap Pengurus atau pengawas yang hadir berhak ---- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --- suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang - diwakilinya; -----
4. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---- dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ----- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang --- hadir; -----



5. -Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap ----
tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 33.** -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil --
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling -
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumla anggota ---
Pengurus dan Pengawas; -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -
pemanggilan Rapat Gabungan kedua; -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ----
(tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --
dan tanggal rapat; -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan -----
Pertama; -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila -----
dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari -
jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua) --
dari jumlah anggota Pengawas. -----
2. -Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di ---
atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
3. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling ----





sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat; -----

4. -Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, --- yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau ----- anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat; -----
5. -Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang ---- terjadi dalam rapat; -----
6. -Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris; -----
7. -Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dapat juga --- mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan -- mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan -- menandatangani usul tersebut; -----
8. -Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat (7), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 34.** -----

1. -Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) --- Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -- Desember; -----
2. -Pada akhir Desember setiap tahun, Buku Yayasan -----





ditutup; -----

3. -Untuk pertama kalinya, tahun buku Yayasan dimulai --
pada tanggal dari akta Pendirian Yayasan dan ditutup
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

----- - **LAPORAN TAHUNAN** - -----

----- - **Pasal 35.** - -----

1. -Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan ----
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----
berakhirnya tahun buku Yayasan; -----
2. -Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun
buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi
keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, -
laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -
3. -Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus -
dan Pengawas; -----
4. -Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas --
yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang
bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis; ----
5. -Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat --
tahunan; -----
6. -Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai ----
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan --
diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -

----- - **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** - -----

----- - **Pasal 36.** - -----

1. -Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan --
berdasarkan keputusan rapat Pembina, yang dihadiri --
paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pembina;





2. -Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----
3. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili; -----
4. -Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat Pembina yang pertama; -
5. -Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina; -----
6. -Keputusan rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- **Pasal 37.** -----

1. -Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia; -----
2. -Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan; -----
3. -Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
4. -Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----



5. -Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas ----- persetujuan kurator. -----

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 38.** -----

1. -Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan ----
Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang -----
menggabungkan diri menjadi bubar; -----
2. -Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dapat dilakukan dengan memperhatikan: -----
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan ----
usaha tanpa dukungan Yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang -----
bergabung kegiatannya sejenis; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah ----
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ----
anggaran dasarnya, ketertiban umum dan -----
kesusilaan. -----
3. -Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan Pengurus
kepada Pembina. -----

----- **Pasal 39.** -----

1. -Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan rapat pembina yang dihadiri ---
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah -----
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 ----
(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina
yang hadir; -----
2. -Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----





- penggabungan menyusun usul rencana penggabungan; ---
3. -Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan -- diri dan yang akan menerima penggabungan; -----
 4. -Rancangan akta penggabungan harus mendapat ----- persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan; ----
 5. -Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ----- dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat ----- di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia; -----
 6. -Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib ----- mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar ---- harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga --- puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai ---- dilakukan; -----
 7. -Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan ----- perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, maka akta perubahan anggaran dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh ----- persetujuan dengan dilampirkan akta penggabungan. --

----- - **PEMBUBARAN** - -----

----- - **Pasal 40.** - -----

1. -Yayasan bubar karena: -----
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu - yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir; -
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam anggaran --- dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum -



tetap berdasarkan alasan: -----

- 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan -----
kesusilaan; -----
- 2) tidak mampu membayar hutangnya setelah -----
dinyatakan pailit; atau -----
- 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk -----
melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit -
dicabut. -----

2. -Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ---
ayat (1) huruf a dan b, Pembina menunjuk likuidator -
untuk membereskan kekayaan Yayasan; -----
3. -Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus -
bertindak sebagai likuidator. -----

----- - **Pasal 41.** - -----

1. -Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat -----
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan
kekayaannya dalam proses likuidasi; -----
2. -Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likudasi, ----
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam ---
likuidasi" di belakang nama Yayasan; -----
3. -Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, -
maka pengadilan juga menunjuk likuidator; -----
4. -Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan; -
5. -Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----
pemberhentian sementara, pemberhentian wewenang, ----
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan
terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator; ---
6. -Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk -----
melakukan pemberesan kekayaan yayasan yang bubar atau





dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung ---
sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran
Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar ---
harian berbahasa Indonesia; -----

7. -Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling --
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal --
proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil --
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia; -----

8. -Likudator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 -
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi
berakhir, wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada
Pembina; -----

9. -Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil --
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak -----
dilakukan maka bubarnya yayasan tidak berlaku bagi --
pihak ketiga. -----

----- - **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** - -----

----- - **Pasal 42.** - -----

1. -Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada ----
Yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama -
dengan yayasan yang bubar; -----

2. -Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud -
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum -
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan
yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-
Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut; -----

3. -Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak -----
diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan ----





hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan --
ayat (2) kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara --
dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan
tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **- Pasal 43. -** -----

1. -Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur --
dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh Rapat --
Pembina; -----
2. -Menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 13
ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) anggaran dasar ini --
mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, --
dan Pengawas, untuk pertama kalinya diangkat susunan
Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan
sebagai berikut: -----

a. **PEMBINA:** -----

-Ketua : **-Tuan BAHARUDIN**, lahir di Rikit --
Gais, pada tanggal 06-07-1962 ----
(enam Juli seribu sembilan ratus --
enam puluh dua), Warga Negara ----
Indonesia, Petani/Pekebun, -----
bertempat tinggal di Sukarimbun, --
Desa Suka Rimbun, Kecamatan -----
Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara,
Provinsi Aceh, Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK): -----
1102120607620001; -----

-Anggota : **-Tuan HERMAN**, lahir di Lawe -----
Penanggalan, pada tanggal -----
14-04-1989 (empat belas April ----





seribu sembilan ratus delapan ----
puluh sembilan), Warga Negara ----
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, ----
bertempat tinggal di Jalan ----
Kutacane-Blangkejeran, Desa Bener
Bepapah, Kecamatan Ketambe, -----
Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi
Aceh, Nomor Induk Kependudukan ---
(NIK): 1113021404890003; -----

b. **PENGURUS:** -----

-Ketua

: -Tuan **ABDUL PATA**, lahir di Lawe --
Penanggalan, pada tanggal -----
04-05-1989 (empat Mei seribu ----
sembilan ratus delapan puluh ----
sembilan), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Honorer, bertempat -----
tinggal di Bener Bepapah, Desa ---
Bener Bepapah, Kecamatan Ketambe,
Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi
Aceh, Nomor Induk Kependudukan ---
(NIK): 1102120405890006; -----

-Sekretaris :

-Nyonya **TIMAH**, lahir di Seldok, --
pada tanggal 05-04-1965 (lima ----
April seribu sembilan ratus enam -
puluh lima), Warga Negara -----
Indonesia, Petani/Pekebun, -----
bertempat tinggal di DS. Bener ---
Mepapah, Desa Bener Bepapah, -----
Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh
Tenggara, Provinsi Aceh, Nomor ---





Induk Kependudukan (NIK): -----

1102124409560001; -----

-Bendahara : -Nyonya NURSIYAH, lahir di -----

Sukarimbun, pada tanggal -----

10-08-1996 (sepuluh Agustus seribu -----

sembilan ratus sembilan puluh ----

enam), Warga Negara Indonesia, ---

Petani/Pekebun, bertempat tinggal

di Bener Bepapah, Desa Bener -----

Bepapah, Kecamatan Ketambe, -----

Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi

Aceh, Nomor Induk Kependudukan ---

(NIK): 1102125008960003; -----

c. PENGAWAS: -----

-Nyonya SALBIAH lahir di Belang Kejeran, pada ---

tanggal 08-02-1967 (delapan Februari seribu -----

sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara -

Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal

di DS. Bener Mepapah, Desa Bener Bepapah, -----

Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, -----

Provinsi Aceh, Nomor Induk Kependudukan (NIK): --

1102124802670001; -----

3. -Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----

Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan -----

tersebut, menurut keterangan para penghadap telah ---

diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan ---

harus disahkan dalam rapat Pembina pertama kali -----

diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat -----

pengesahan atau didaftar pada instansi yang -----

berwenang, Pengurus Yayasan dan





baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk meindahkan kekuasaan ini kepada orang lain --- dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau --- pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang --- diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua --- permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang --- mungkin diperlukan. -----

----- - DEMIKIAN AKTA INI - -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Kota Medan, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh tuan **EDI SUKELSI, Sarjana Hukum**, lahir di Gunung Pamela, pada --- tanggal 14-02-1977 (empat belas Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), bertempat tinggal di Jalan --- Purwosari, Gang Keluarga Nomor 2, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi --- Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan (NIK): --- 1271201402770005, dan tuan **SU'AIB NASUTION**, lahir di --- Pagar Gunung, pada tanggal 22-12-1969 (dua puluh dua --- Desember seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), --- bertempat tinggal di Jalan Letda Sujono, Gang Mawar --- Nomor 7 Lingkungan III, Kelurahan Tembung, Kecamatan --- Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Uara, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1271142212690005, keduanya --- pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi. -----





-Akta ini, dengan segera setelah saya, Notaris bacakan -
kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani --
oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya,
Notaris. - -----

-Selanjutnya para penghadap membubuhkan cap ibu jari ---
tangan kanan mereka pada lembar tambahan yang disediakan
untuk keperluan akta ini. Demikian sesuai dengan Undang-
Undang Jabatan Notaris atau Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku. -----

-Dibuat tanpa memakai perubahan. -----

-Minut akta ini ditandatangani sebagaimana mestinya. --

~~-----~~
-Dikeluarkan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

